



中國證券報

CHINA SECURITIES JOURNAL



中证网

WWW.CS.COM.CN

可信赖的投资顾问

文

首页 要闻 公司 · 产经市场 · 港股基金 · ETF 机构 ESG 视频

IPO专题 信披 路演

织密监管网络 重拳整治市场操纵

咎秀丽 中国证券报 2026-06-11 07:37



证监会日前明确坚决打击操纵市场、扰乱市场秩序等违法违规行为，公安部近期发布多宗操纵市场罪案例，最高法明确尽快制定涉操纵市场的民事赔偿司法解释……多方同向发力，剑指资本市场操纵行为。

可以预见，随着交易监管持续强化、操纵市场民事赔偿司法解释加速落地，行政、司法多方形成合力，资本市场将编织起更加严密的全链条监管网络。在重拳整治与制度完善的双重驱动下，市场生态将持续净化，投资者合法权益将得到更坚实保障，资本市场长期稳健发展的根基将更加牢固。

坚持露头就打

针对各种恶性、新型操纵市场行为，监管部门坚持露头就打。

一方面，精准整治上市公司实控人违规操纵市场乱象。欧浦智网案成为最新案例。近日，广东证监局发布一份行政处罚决定书，揭露了欧浦智网时任董事长、原实际控制人陈礼豪违规操纵自家股票的违法行为。这一行为不仅带来了近6亿元的亏损，还受到了监管部门的处罚。

另一方面，重点打击依托网络流量实施的新型“抢帽子”操纵行为。典型案例是，浙江证监局近期发布行政处罚决定书，认定网络大V金永荣构成“抢帽子操纵”证券市场行为，对其罚没合计超8300万元，并采取3年证券市场禁入措施。

中国人民大学法学院教授刘俊海认为，这些案例表明，无论操纵手段如何翻新，监管部门凭借大数据分析、账户关联识别等技术手段，已能精准锁定异常交易行为。操纵市场不再是“低成本、高收益”的冒险游戏，而是面临严厉惩处的高风险违法行为。建议相关市场主体胸怀对法律的信仰之心以及对公众投资者的感恩之心，慎独自律，见贤思齐。

立体化惩戒协同发力

从近期通报的案例看，整治操纵市场行为，不再仅靠行政处罚的“单打独斗”，而是行政、民事、刑事三者协同发力，形成立体化追责体系。

刑事追责利剑高悬，团伙化、规模化操纵行为受到严厉打击。公安部近期通报打击经济犯罪典型案例，其中一起案例涉及操纵证券市场。经查，以陈某、刘某娥为首的犯罪团伙通过控制的95个证券账户，动用资金约10亿元，利用资金、持股优势以多种方式影响“某某KD”股票交易价格和交易量，导致“某某KD”股价涨幅达114%，从中非法获利1.2亿元。案发后，公安机关将陈某、刘某娥等30余名犯罪嫌疑人抓获归案。

民事赔偿机制持续破冰，投资者维权渠道不断畅通。深圳市中级人民法院近期发布典型案例，其中包含“操纵证券交易市场责任纠纷案”。该案对操纵证券交易市场责任纠纷案的裁判规则作出了有益的探索，为保护投资者合法权益、立体打击操纵证券市场行为、维护资本市场秩序、保障资本市场高质量发展提供了规则指引和裁判样本。

深圳大学法学院副教授吕成龙认为，当前操纵市场行为呈现团伙化、技术化、流量化特征，新型蛊惑交易、伪市值管理、程序化违规交易层出不穷，监管司法协同发力，补齐了以往追责短板，全方位抬高违法成本，真正构建起“不敢违、不能违、不想违”的制度屏障。

构建综合惩防长效机制

严打操纵市场，既要立足当前，以雷霆手段震慑违法者，更要着眼长远，构建起防范和遏制违法行为的综合长效机制。当前，相关部门正从制度完善、技术监控、法律供给等多个维度持续加力。

在技术监管层面，切实防范滥用技术优势进行程序化交易操纵，已成为监管重点。证监会近期表示，持续完善程序化交易监管的机制安排，更突出公平和规范，加强针对性监管，切实防范滥用技术优势，坚决打击操纵市场、扰乱市场秩序等违法违规行为。

今日



金牛生



投教基

- 证监
- 违规
- 兰石
- 证监

中国首席经济学家论坛理事刘锋建议，在现有查处力度进一步强化的同时，探索长效的投资者行为监测与风险提示机制，建立量化交易的报备和异常交易的实时预警系统，严厉打击过度炒作和操纵市场的行为，为市场的长期定价锚重建健康的市场环境。

在司法保障层面，操纵市场民事赔偿司法解释的出台已提上日程。5月27日，最高人民法院审判委员会副部级专职委员、二级大法官刘贵祥在国新办新闻发布会上表示，将尽快制定涉内幕交易、操纵市场的民事赔偿司法解释，保障资本市场稳健运行，切实维护中小投资者合法权益。

上海久诚律师事务所律师许峰认为，该司法解释的出台，将为内幕交易和操纵市场引发的民事索赔案件提供细化指引，明确因果关系推定规则、损失计算方法以及适格原告范围等关键问题，从而增加投资者索赔的成功率，并协调好民事、行政、刑事三种责任的衔接，落实好民事赔偿责任优先原则。

中证网声明：凡本网注明“来源：中国证券报·中证网”的所有作品，版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明，任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

相关阅读

中国证券报有限责任公司版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像。

Copyright 2001-2026 China Securities Journal. All Rights Reserved.

互联网新闻信息服务许可证：10120200010 | 网络出版服务许可证：(署)网出证(京)字第302号 | 广播电视节目制作经营许可证：(京)字第20882号 | 京金证

京ICP备12041706号-1 | 经营许可证编号：京B2-20180749 | 京公网安备110102000060-1 | 不良信息举报：010-63070559 zzbwlb@vip.163